

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 257/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ภูเก็ต

นายเทหรือเทวฤทธิ์ ฤทธิ์ทอง

โจทก์

นายเทหรือเทวฤทธิ์ ฤทธิ์ทอง จำเลย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 205, มาตรา 225

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์อัตราโทษสูงมาก โทษที่จำเลยจะได้รับนั้นจำคุกถึง 22 ปี จำเลยมีความประสงค์ที่จะขอแถลงการณ์ด้วยวาจาประกอบฎีกาของจำเลยอีกชั้นหนึ่ง เมื่อศาลฎีกาจะพิจารณาคดีนี้เมื่อใด ขอให้โปรดมีหมายนัดถึงนายกำธร สายสุวรรณ ทนายจำเลย เพื่อจะได้มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อศาลฎีกาต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,371,91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯ

ฐานฆ่าผู้อื่น จำคุก 20 ปี ฐานมีอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี ฐานพกพาอาวุธปืนฯ จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 22 ปี ริบของกลาง

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137,141)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คำร้องขอแถลงการณ์ด้วยปากจะต้องติดมากับฟ้องฎีกาหรือแก้
ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 205,225จะมาขอภายหลัง
เช่นนี้ไม่ได้ ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คำร้องขอแถลงการณ์ด้วยปากจะต้องติดมากับฟ้องฎีกาหรือแก้
ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 205,225จะมาขอภายหลัง
เช่นนี้ไม่ได้ ยกคำร้อง

(ยรรยง อิทธิพงษ์-เสนอ ศรีนิยม-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>